

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2372/2537

บริษัท มงคล ภาพยนตร์ จำกัด
บริษัท นนทบุรี เอ็นเตอร์เทนเมนต์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 423, มาตรา 449

โจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างเป็นผู้ประกอบกิจการค้าภาพยนตร์ด้วยกันก่อนโจทก์ได้ลิขสิทธิ์การฉายภาพยนตร์พิพาท จำเลยที่ 1 ได้โฆษณาแนะนำภาพยนตร์พิพาทมาก่อน ต่อมาเมื่อโจทก์ได้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์พิพาท โจทก์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันทำนองว่าโจทก์ทุ่มเงินซื้อภาพยนตร์พิพาททำให้จำเลยที่ 1 ช้ำใจ เสียหน้า เสียหน้าตาเมื่อโจทก์เริ่มทำการฉายภาพยนตร์พิพาทแล้วก็ยังมีการโฆษณาเป็นทำนองทำลายชื่อเสียงของจำเลยที่ 1 อยู่เรื่อย ๆ ดังนี้ เป็นกรณีที่โจทก์มีเจตนาทำลายชื่อเสียงจำเลยที่ 1 ทำให้ได้รับความเสื่อมเสียการที่จำเลยที่ 1 ออกโฆษณาโต้ตอบเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะพึงเกิดขึ้นโดยตรง และเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่จำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อป้องกันตนตามคลองธรรม ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยูและโทรทัศน์แก่นุคคลทั่วไปว่าภาพยนตร์จีนเรื่องฉีจี้ที่จำเลยที่ 1 ซื้อลิขสิทธิ์มานำแสดงโดยดารายอด

นิยมชื่อว่า เงินหลงนั้นเงินหลงแสดงภาพยนตร์เรื่องจีจี โดยไม่ได้แสดงบทมูทะลุบ้า บิ่นและเสียงอันตรายด้วยตนเองแต่ใช้ตัวแสดงแทน ไม่เหมือนกับเงินหลงใน ภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู่วิ่ง 1 และวิ่งสู่วิ่ง 2 การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ได้ รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็น เงิน 2,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยทั้งสองแถลงต่อ สื่อมวลชนและโทรทัศน์ชี้แจงเหตุผลว่าจำเลยที่ 1 งดซื้อภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ เงินหลง เพราะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จำเลยที่ 1 ไม่เคยโฆษณาว่า ภาพยนตร์เรื่องจีจีไม่บ้าบิ่น ไม่มูทะลุ ไม่เสียงตาดังฟองโจทก์ โจทก์ไม่เสียหายจำเลยที่ 2 กระทำในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 150,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 เสียด้วยนอกจากที่แก้คง ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีเฉพาะจำเลยที่ 2 เป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามข้อฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ และอีกประการหนึ่งว่า ค่าเสียหายของโจทก์เป็น จำนวนเงินถึง 2,800,000 บาท ดังที่โจทก์อ้างมาในฎีกาหรือไม่พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 หรือ "นนทนนท์" ประกอบ

การค้าซื้อภาพยนตร์จีนจากบริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์ จำกัด เมืองฮ่องกง เข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นส่วนมาก ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 ได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งซื้อภาพยนตร์จีนเรื่องฉีจี้ นำแสดงโดยดารายอดนิยม เงินหลงเข้ามาฉายในประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.10 ต่อมากลางเดือนมิถุนายน 2532 โจทก์ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องฉีจี้ จากบริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์ จำกัด ในราคา 2,360,000 เหรียญฮ่องกง ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.11 ต่อจากนั้นโจทก์ได้โฆษณาว่า โจทก์ได้สิทธิการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องฉีจี้ในประเทศไทย และกำหนดวันฉายในโรงภาพยนตร์ 10 กว่าแห่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2532 จำเลยที่ 1 ได้แถลงข่าวถึงสาเหตุที่ตนไม่ซื้อภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวว่าไม่เป็นดังที่คาดหวังไว้ ตามเอกสารหมายเลข จ.20

ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามข้อฎีกาของโจทก์ในประการแรกก่อนว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ โจทก์มีนายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ เป็นพยานเบิกความว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อสิทธิการจัดฉายภาพยนตร์เรื่องฉีจี้ หรือ MR.CANTON AND LADY ROSE จากบริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์ จำกัด ซึ่งมีเงินหลงเป็นดารานำแสดง หลังจากนั้นเมื่อระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2532 จำเลยที่ 1 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์กับโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7 ทำนองว่าภาพยนตร์เรื่องก่อน ๆ ที่เงินหลงแสดงนั้นสนุกกว่าภาพยนตร์เรื่องฉีจี้ที่โจทก์ได้สิทธิปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.12-จ.15 ซึ่งมีข้อความว่า "นนทนันท์" แถลงข้อเท็จจริงเหตุผลที่งดซื้อหนังเงินหลงเรื่องล่าสุด เพราะผิดจากแนวที่นนทนันท์ฯ คาดหมายไว้เกรงจะทำให้แฟนประจำนนทนันท์ฯ ผิดหวัง โปรดติดตามรายละเอียดในข่าวสังคมธุรกิจ วันที่ 3 เวลา 20.25 นาฬิกา ทางช่อง 7 วันที่ 5 เวลา 21.55 นาฬิกา ทางช่อง 5 วันที่ 6 เวลา 20.40 นาฬิกา ทางช่อง 3 และรายละเอียดการชี้แจงของจำเลยที่ 1 ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532 ตามเอกสารหมายเลข จ.17 มีข้อความตรงกับที่ปรากฏในม้วนวีดีโอ

เทพข่าวสังคมธุรกิจททบ.5 ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทนันทน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้จัดแถลงข่าวขึ้นที่บริษัทถึงข้อเท็จจริงที่ดื้อแพ่งภาพยนตร์"เงินหลง" เรื่องล่าสุดเพื่อตอบข้อข้องใจของแฟนประจำนันทน์ที่คุณอนันท์ อัศวานันท์ กรรมการผู้จัดการได้แถลงว่า ภาพยนตร์"เงินหลง" เรื่องล่าสุดได้ผุดแนวไปจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ทางนันทน์ฯ เกรงว่าแฟน ๆ ที่ติดตามงานของเงินหลงจะผิดหวังคุณอนันท์ได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องก่อน ๆ ของเงินหลงนั้น เงินหลง แสดงแบบกล้าเสี่ยง กล้าตาย บ้าบิ่น มุกทะลุไม่ยอมใช้ตัวแสดงแทน จนได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง อย่างเช่นวิ่งสู้ฟัด 1 วิ่งสู้ฟัด 2 แต่เมื่อภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ"เงินหลง" มิได้เป็นไปตามที่ทางนันทน์ฯ คาดหวังที่จะสนองความต้องการให้กับแฟนประจำนันทน์ฯ จึงต้องงดซื้อ ภาพยนตร์ดังกล่าว ในท้ายสุดคุณอนันท์ได้กล่าวย่ำว่า เป็นนโยบายสำคัญที่สุดของนันทน์ฯ ที่จะเลือกสรรภาพยนตร์ที่จะสร้างความสนุกสนานที่ไม่ให้แฟนประจำผิดหวัง ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 โฆษณาเช่นนั้นก็เพราะก่อนหน้านี้โจทก์จะได้ ลิขสิทธิ์การฉายภาพยนตร์พิพาทเรื่องฉิฉิ หรือ MR. CANTON AND LADY ROSE จากบริษัทโกลเด้นฮาร์เวสต์ จำกัด ซึ่งมีเงินหลงเป็นดารานำแสดง จำเลยที่ 1 ได้ โฆษณาแนะนำภาพยนตร์พิพาทมาก่อน แล้วต่อมาเมื่อโจทก์ได้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์พิพาท โจทก์ก็ได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันตลอดมาตามเอกสารหมายเลข 4 ล.6 ล.8 ล.11 และ ล.21 เป็นทำนองว่าโจทก์ได้ทุ่มเงินซื้อภาพยนตร์พิพาททำให้จำเลยที่ 1 ช้ำใจ เสียหน้าเสียน้ำตา จำเลยที่ 1 จึงได้ออกโฆษณาดังกล่าวเพื่อตอบโต้ และเมื่อโจทก์เริ่มทำการฉายภาพยนตร์พิพาทแล้ว ก็ยังมีการโฆษณาเป็นทำนองทำลายชื่อเสียงของจำเลยที่ 1 อยู่เรื่อย ๆ ส่วนที่โจทก์อ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นผู้ให้ข่าวนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของโจทก์เองโดยตรงการที่โจทก์มีเจตนาทำลายชื่อเสียงจำเลยที่ 1 ซึ่งประกอบกิจการค้าภาพยนตร์เช่นเดียวกับโจทก์ เพื่อที่จะทำให้โจทก์ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนในประเทศไทยที่สนใจชม

ภาพยนตร์จีนมากยิ่งขึ้นนั้น ย่อมเป็นการทำให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นคู่แข่งในด้านนี้ของโจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 โต้ตอบเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะพึงเกิดขึ้นแก่จำเลยที่ 1 โดยตรง และเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่จำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อป้องกันตนตามคลองธรรมอันไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เมื่อวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นการละเมิดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้อฎีกาของโจทก์เกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายอีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแล้ว"

พิพากษายืน

(อากร อชกุล-สนัด หมายถึงสวัสดิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำที่จะเป็นการละเมิดตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ซึ่งจะทำให้ผู้กระทำต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ต้องเป็นการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่น 2. การกระทำความผิดจะต้องกระทำโดยผิดกฎหมาย และ 3. มีความเสียหายต่อบุคคลอื่น จะเห็นได้ว่าการกระทำที่จะเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มีองค์ประกอบประการหนึ่งคือการกระทำนั้นจะเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย (unlawful) ซึ่งหมายความว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีสิทธิ คำว่า "สิทธิ" ในที่นี้อาจจะเป็นสิทธิตามนิติกรรมสัญญาหรือสิทธิตามที่บทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น หากเป็นการกระทำโดยผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมาย หรือสิทธิตามนิติกรรมสัญญาแล้ว แม้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นก็หาเป็นละเมิดไม่ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อป้องกันตนตามคลองธรรมซึ่งเป็นเหตุผลตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(1)ที่บัญญัติว่า "ผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือข้อความโดยสุจริต (1)เพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท" ดังนั้น เมื่อการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำที่มีอำนาจกระทำได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(1) จึงไม่ผิดกฎหมาย และขาดองค์ประกอบที่จะทำให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบโจทก์ในเรื่องละเมิด อย่างไรก็ตามมีข้อที่น่าพิจารณาสำหรับเหตุผลที่ศาลฎีกาให้ไว้ตอนหนึ่งถึงสาเหตุที่ทำให้จำเลยที่ 1 ต้องออกโฆษณาเพื่อตอบโต้ว่า"เมื่อโจทก์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นทำนองว่าโจทก์ได้ทุ่มเงินซื้อภาพยนตร์พิพาททำให้จำเลยที่ 1"ซ้ำใจ เสียหน้า เสียหน้าตา" นั้นเหตุผลดังกล่าวนี้เพียงพอแล้วหรือที่จะทำให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิตามกฎหมายที่จะโฆษณาดตอบโต้ทำให้โจทก์เสียหายได้ ผู้บันทึกเห็นว่าเหตุผลเพียงแค่นั้นไม่น่าจะเพียงพอ แต่เหตุผลที่สำคัญน่าจะเป็นเพราะ 1. จำเลยที่ 1 และโจทก์ต่างประกอบกิจการค้าภาพยนตร์ด้วยกันก่อนที่จะโจทก์จะได้สิทธิภาพยนตร์พิพาท จำเลยที่ 1 เป็นผู้โฆษณาแนะนำภาพยนตร์พิพาทมาก่อนเมื่อโจทก์โฆษณาท่านองว่าได้ทุ่มเงินซื้อภาพยนตร์ดังกล่าวโดยไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ตรงตามความเป็นจริงอาจทำให้ประชาชนเข้าใจสับสนว่าเหตุใด จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้รับสิทธิ 2. ข้อเท็จจริงปรากฏว่านับแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2532 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะโฆษณาใน

หนังสือพิมพ์ และโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน์ (ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2532) โจทก์ได้ออกข่าวทั้บถมจำเลยตลอดมาอันเป็นการแสดงถึงเจตนาที่จะทำลาย ชื่อเสียงจำเลยที่ 1 ด้วยเหตุผล 2 ประการนี้จึงทำให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะโต้ตอบ เพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนได้ เคยมีคำพิพากษาในคดีอาญา วินิจฉัยคดีข้อเท็จจริง คล้ายกันนี้ว่าการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม ประมวล กฎหมายอาญามาตรา 329(1) เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2798/2516 จำเลยเป็นผู้ แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของโจทก์ ร่วมเป็นทำนองว่า จำเลยค้างชำระหนี้สินเป็นจำนวนมาก เป็นผู้ถ่วงเวลาการชำระเงิน และมีมารยาทไม่ดี ซึ่งเป็นข้อความที่เห็นได้ว่าอาจเกิดความเสื่อมเสียแก่ฐานะของ จำเลยซึ่งเป็นพ้อคำได้จำเลยจึงลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อื่นโต้ตอบ มีใจความตอนแรก แสดงถึงจำนวนหนี้สินที่ค้างชำระว่ามีไม่มาก และต่อมาก็เป็นข้อความว่าโจทก์ร่วม เช่นว่า โจทก์ร่วมมีเจตนาไม่ดี ใช้คำแข็งแรงแรงไว้เหตุผลเป็นบุคคลต่ำต้อยเหี้ยม เกรียมชั่วร้ายต่อผู้แทน เป็นคนหน้าเนื้อใจเสือ มีวิธีการเลวทรามต่ำช้าไร้มารยาท และไม่มีจรรยาทางหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นข้อความที่ตอบโต้ เพื่อให้ผู้ที่รู้เห็นเข้าใจว่าผู้ที่ กล่าวหาว่าจำเลยเสียหายนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ควรเชื่อถือ เป็นการกระทำที่ป้องกัน ความเสียหายของจำเลยโดยตรงและเป็นการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เฉพาะในเรื่อง ที่จำเลยถูกกล่าวหาภายหลังที่โจทก์ร่วมได้โฆษณากล่าวหาจำเลยทางหนังสือพิมพ์ แล้วจึงเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อป้องกันตนตามคลองธรรมไม่เป็นความ ผิดฐานหมิ่นประมาท สมกุ่มชาด